

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 70 del Reg. Ger.	Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.
Data 24/9/2002	

L'anno duemila due, il giorno ventiquattro del mese di Settembre
 alle ore 09,17 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla
 convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
 di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CINCOTTA MARIO	P		11) DILILLO GIUSEPPE	P	
02) PROFILIO LUCIANO	P		12) CASILLI ANTONINO	P	
03) GIORGIANNI CHIARA	P		13) CHINA GIULIO	P	
04) PAINO MARIO	P		14) GIANNÒ CORRADO	P	
05) ALLEGRIANO ANTONINO		A	15) CARNEVALE EMANUELE	P	
06) LONGO ADRIANO	P		16) IACULLO CIRO	P	
07) MUNAFÒ GIOVANNI	P		17) PORTELLI GIOVANNI	P	
08) D'AURIA MASSIMO	P		18) UTANO FRANCESCO		A
09) FAMÀ NATALE	P		19) GIACOMANTONIO Michele		A
10) SANTAMARIA GIUSEPPE		A	20) GUGLIOTTA ANTONINO	P	

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 16	Assenti n. 4
-----------------	-----------------	----------------	--------------

Sindaco Dott. Bruno Mariano
Vice Sindaco Rag. Giorgi Rossano
Assessori Sig. Paino Italo
Rag. Fonti Domenico

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Allegriano Antonino (da china) per motivi di salute
--

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale / non legale;
 Presiede il Sig. Dott. Paino Mario nella sua qualità di Presidente
 Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Alfonso Paolillo
 La seduta è pubblica
 Nominati scrutatori i Sigg.
 Il Presidente dichiara aperta la seduta

Il Presidente introduce il punto 4) dell'ordine del giorno: "Problemi dei servizi marittimi nel nostro Comune - Determinazioni", dando atto al Consiglio che dell'inversione dell'ordine del giorno, stabilito in sede di conferenza dei capigruppo e votato in precedenza, erano stati da lui avvertiti sia il Sindaco che l'Assessore Longo.

Rivolgendosi quindi al Sindaco, chiede se intende egli relazionare in merito all'argomento in assenza dell'Assessore o sospenderlo in attesa del suo arrivo.

Il Sindaco, pur dichiarandosi disposto a relazionare, ritiene opportuna la presenza dell'Assessore accantonando l'argomento e passando ad altro punto dell'ordine del giorno.-

Risulta essersi allontanato il consigliere Carnevale Presenti 15

Il Presidente passa alla votazione della proposta di accantonamento dell'argomento che viene accolto con 15 voti favorevoli (unanimità).

Il Presidente introduce allora l'argomento di cui al punto 2) "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali", dando lettura della relativa proposta.

Risulta essersi allontanato il consigliere Portelli-Presenti 14
Si allontana il consigliere Casilli -Presenti 13

Il Presidente dà quindi atto del verbale della Commissione consiliare competente e dei prescritti pareri espressi favorevolmente sulla proposta.

In assenza di interventi si passa alla votazione della proposta, per alzata di mano, che viene approvata con 13 voti favorevoli (unanimità).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa;
- Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA

1) Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione relativa a: "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" che, in allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

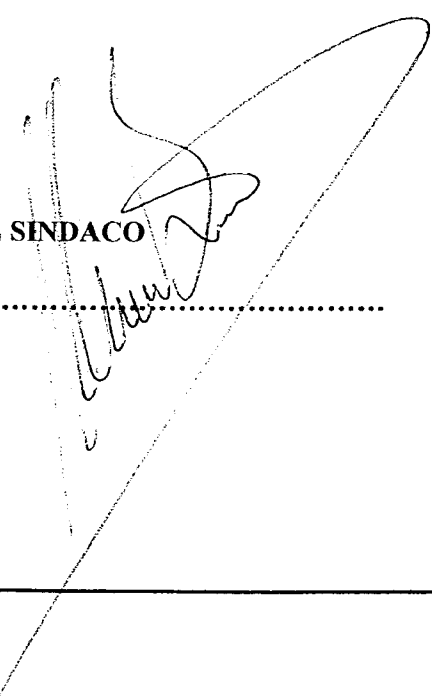
SETTORE ECONOMIA E FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: si da incarico al **Settore Economia e Finanze, 2° Servizio – Tributi**, di predisporre gli atti relativi all'oggetto di seguito riportato:

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI-

IL SINDACO



L'ASSESSORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 32, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha sancito l'attribuzione a comuni e province della potestà regolamentare in materia di entrate proprie, fatta salva l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi che, in virtù della riserva stabilita dall'art. 23 della Costituzione, devono essere stabiliti con provvedimento di legge;
- **ATTESO** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 59 del citato D.Lgs. n. 446/97, i comuni possono stabilire ulteriori condizioni e modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili, con apposito regolamento recante l'intera disciplina che, collegandosi a quella dettata dal D.Lgs. n. 504/92, consenta la risoluzione di alcuni problemi applicativi riscontrati in questi anni;
- **RITENUTA**, pertanto, necessaria l'adozione di un apposito regolamento che consenta di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nonché potenziare l'attività di controllo;
- **CONSIDERATO** che il regolamento risulta immediatamente applicabile in seguito alla sua adozione ed esecutività, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- **VISTO** lo schema di regolamento generale delle entrate tributarie comunali, composto di n. 26 articoli;

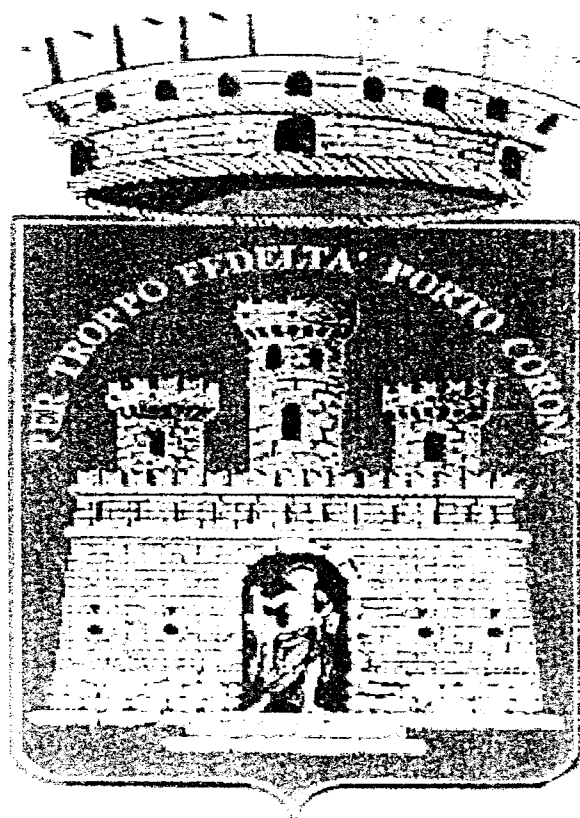
DELIBERA

- 1) **APPROVARE** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, costituito da n. 26 articoli, compreso nel presente atto del quale costituisce parte integrante.-

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

“Eolie Patrimonio dell’Umanità”



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce, versamenti e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 – Compensazione e accollo
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione
- Art. 18 - Interpello

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 – Accertamenti di crediti di modesta entità
- Art. 23 – Interessi
- Art. 24 – Cessione dei crediti

Titolo IV – Sanzioni

- Art. 25 – Criteri generali

Titolo V - Norme transitorie e finali

- Art. 26 - Norme finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il Comune impositore ed il contribuente sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente"².
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2

Definizioni

Si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “Responsabile del Servizio”, il Funzionario cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;
- g) per “tributo”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 3

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone comporta l'automatica esclusione dell'applicazione del presente Regolamento e la gestione compete al responsabile del relativo servizio.

Art. 4

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni di legge e degli specifici regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando esse non hanno carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono concesse previa presentazione di apposita istanza da parte dei contribuenti, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.
4. Ai fini della concessione di esse, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.
5. Le riduzioni tariffarie si applicano con decorrenza dall'anno successivo alla presentazione della richiesta.

Art. 5

Aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e tariffe, compete al Sindaco, giusta risposta ad un quesito dell'ARDEL, con nota del 06/02/01 l'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana ha definitivamente chiarito che "la competenza per la determinazione di aliquote e tariffe spetta al Sindaco, quale organo a competenza residuale generale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.
2. La determinazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme vigenti. Nel caso in cui la determinazione non sia adottata entro il predetto termine, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente, in mancanza di determinazione e/o regolamento si applica automaticamente la misura minima fissata dalla legge, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
3. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.
4. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi ³ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁴

Art. 7

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria determinazione dirigenziale, il Dirigente responsabile, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

³ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁴ Art. 53 D.Lgs. 446/97

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) segue il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Dirigente responsabile sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente Responsabile.

CAPO II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Art. 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di

regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 9

Compensazione e accollo⁵

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile e/o bene oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Art. 10

Attività di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al dirigente responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività di controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali⁶, viene stabilito di destinare a dette finalità una quota pari al 5% delle riscossioni dell'anno in termini di cassa, per imposte, sanzioni, interessi ed accessori, conseguenti ad attività di accertamento di violazioni di tributi locali.
4. La metà di detta quota sarà destinata all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione delle imposte anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altri banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
5. La quota residua dell'importo determinato come sopra verrà attribuita al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.
6. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente coinvolto in programmi e/o progetti finalizzati al recupero dell'evasione fiscale ed al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, tenuto conto

⁵ Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

⁶ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

delle ore di lavoro effettivamente prestate fuori dall'orario ordinario, alla cui liquidazione provvederà il Dirigente del Settore con proprio atto.

Art. 11

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il Segretario Generale, ed il Nucleo di Valutazione.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 12

Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni⁷. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze⁸.

Art. 13

Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

⁷ L. 212/2000, art. 6, c.5.

⁸ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Art. 14 *Notificazione degli atti*

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, che devono essere notificati al contribuente residente nel Comune, è eseguita dai Messi Comunali o da messi speciali autorizzati dall'Amministrazione, secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del C.P.C..
2. Le notificazioni a persone residenti fuori del Comune sono effettuate a mezzo del servizio postale da parte dell'Ufficio Tributi, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 890/82, come modificato dal quinto comma dell'art. 10 della legge n. 265 del 03/08/1999.
3. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi di cui sopra, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

CAPO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

ART. 15 *Contenzioso*

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate proprie, l'ente si avvale del Servizio Legale (ovvero del funzionario responsabile) e, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. Per le entrate tributarie l'ente può stipulare, in via preventiva, una convenzione con uno o più professionisti, nel rispetto dei tariffari minimi di legge. La predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al funzionario responsabile dell'entrata. Il funzionario responsabile è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della

controversia.

2. Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni di cui al precedente art. 5 anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.

Art. 16 ***Autotutela***⁹

1. I provvedimenti concernenti le entrate proprie dei quali sia riscontrata l'illegittimità od erroneità, totale o parziale, possono essere annullati in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dal funzionario responsabile nell'esercizio del potere di autotutela, anche senza istanza di parte. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, può altresì procedere:
 - alla rettifica di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza dell'amministrazione, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione del medesimo atto;
 - alla sospensione degli effetti dei provvedimenti che appaiono manifestamente illegittimi od infondati.
3. Non è consentito l'annullamento o la rettifica d'ufficio per motivi per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune con esame sul merito. L'annullamento del provvedimento in pendenza di giudizio è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia, del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ed in relazione all'ammontare dell'importo contestato posto a confronto con quello delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nel caso in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile può annullare, in tutto o per la sola parte contestata, il provvedimento nell'esercizio del potere di autotutela, dandone comunicazione al contribuente, al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

Art. 17 ***Accertamento con adesione***

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione¹⁰ rivolgendo apposita istanza

⁹ Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

¹⁰ D.Lgs. 19.6.1997, n. 218

all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218¹¹.

2. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
5. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.
6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.
7. E' ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.
8. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, salvo quanto disposto al successivo art. 25.

Art. 18 *Interpello*¹²

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

¹¹ Artt. N. 1,2,5,6,7 e 8.

¹² Art.11, L. 212/00

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

TITOLO III – RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 19

Riscossioni

1. Le modalità di riscossione sono definite dai regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.
2. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita agli enti locali dal D.Lgs. 446/97 e dell'autonomia impositiva di cui alla legge n. 142/90, così come modificata dalla legge 26/05/1999, si prevede che per le somme dovute al Comune a seguito di attività di accertamento di evasione di tributi locali i contribuenti possano effettuare volontariamente il versamento dell'importo dovuto con le modalità comunicate dall'Ufficio competente (versamento nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria o con versamento diretto alla tesoreria comunale).
3. Per quanto non versato volontariamente e per la riscossione annuale ordinaria dei tributi locali, si procederà in forza della normativa vigente in materia ¹⁵ e degli atti adottati da questo Comune.

Art. 20

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento dei tributi dovuti, derivanti dall'attività di verifica e controllo, di valore superiore ad euro 516,46, in rate mensili, senza carico di interessi, secondo la seguente scala di valori:
 - da €. 516,46 ad €. 2.582,29, in quattro rate mensili;
 - da €. 2.582,29 ad €. 5.164,57, in sei rate mensili;
 - superiori ad €. 5.164,57, in otto rate mensili.
3. In presenza di particolari condizioni, quali ad esempio la accertata condizione economica disagiata del debitore o la sua qualifica di pensionato o il suo stato di

¹⁵ Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999

disoccupazione, o la grossa entità del versamento da effettuare o altro, il Sindaco su proposta dell'ufficio tributi, può accordare, anche per debiti inferiori ad euro 516,46, una rateizzazione più lunga, sino ad un massimo di venti rate mensili, prevedendo la corresponsione di un interesse pari al saggio legale previsto per le dilazioni di pagamento di imposte e tasse. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Art. 21 ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine delle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 22 ***Accertamento di crediti di modesta entità***

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a L. 20.000 (pari a 10,33 EURO) di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.¹⁴

Art. 23 ***Interessi***

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia¹⁵, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

- a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.
- b) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

¹⁴ La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.4.1999, n. 129

¹⁵ Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

Restano invariate le modalità di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi d'imposta.

ART. 24 ***Cessione dei crediti***

- I crediti aventi natura tributaria, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità possono essere ceduti a titolo oneroso a soggetti terzi prescelti attraverso procedure di evidenza pubblica. I crediti oggetto della cessione sono individuati dal funzionario responsabile in base a criteri prestabiliti dalla Giunta Comunale.
- La cessione dei crediti di cui al precedente comma è effettuata a titolo definitivo in applicazione dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. L'ente locale è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell'eventuale insolvenza dei debitori.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 25 ***Criteri generali***

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge¹⁶ per le varie fattispecie di violazioni, nel caso in cui risulta avviata la procedura per l'accertamento d'ufficio, la misura sanzionatoria è quella minima.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili nei casi di omesso, tardivo, insufficiente del tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, per i quali siano scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se sanati spontaneamente dal contribuente, possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure indicate nello stesso art. 13 del D.Lgs. 472/97:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
 - b) ad un quinto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.
3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente, non si procede all'irrogazione delle sanzioni, altrettanto non sono irrogate sanzioni per violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta.

¹⁶ D.Lgs. nn. 471-472-473 del 18/12/1997
D. Lgs. n. 203 del 05/06/1998

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2003.
4. Il dirigente responsabile, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

Pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/90 N° 142, recepita con L.R. 11/12/1991 N° 48.

SETTORE ECONOMIA E FINANZE

2° Servizio – Tributi

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Bartolo Mendello

IL DIRIGENTE

Lipari, 20 AGO. 2002

SETTORE ECONOMIA E FINANZE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Lipari, 20-08-2002

Attestazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. N° 48/91 e dell'art. 13 della L.R. 03/12/91 N° 44.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- VISTO il Bilancio;
- VISTA la proposta che precede;

ATTESTA

come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di L
con esatta imputazione al Capitolo Competenza residui

Somma stanziata (+) L.

Variazioni in aumento (+) L.

Variazioni in diminuzione (-) L.

Somma disponibile L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lipari,

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

favorevole al susseguirsi degli effetti dell'art. 13 del D. 11/12/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Lipari, 21/8/2002

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

XXXXXXXXXX
IL SINDACO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

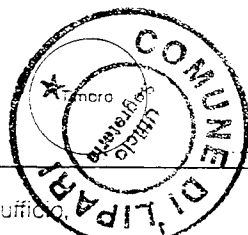
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **29 SET. 2002** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - ☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - ☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li **30 SET. 2002**



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - ☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

**CON LETTERA PROT. 31635 DEL 2-10-02
È STATA TRASMESSA AL CO.RE.CO CENTRALE**